

한국가스공사 상임감사위원

통보·권고

일련번호 제22-생산종합-06호

제 목 ㉠㉠ 비상출동 대기시설 건설사업관리 인력 투입 부적정

소관부서 <<<<처, ○○본부 ㉠㉠㉠㉠본부

조치부서 <<<<처, ○○본부 ㉠㉠㉠㉠본부, ●●●●처

내 용

1. 업무 개요

<<<<처 <<<<부(구 <<<<처 <<<<부)는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 생산기지 건설사업관리를 총괄하고 있으며, ㉠㉠ 비상출동 대기시설 건설을 위하여 【표 1】 과 같이 “㉠㉠㉠㉠본부 비상출동 대기시설 건축공사”(계약기간: 2020. 7. 13.~2023. 1. 31.) 등 4건의 건설공사를 발주하였으며, 공사 시공부서의 요청에 따라 ‘비법적 건설사업관리기술인’(이하 “감리원”이라 한다) 2인(건축 1, 안전 1)을 투입하였다.

【표 1】 ㉠㉠㉠㉠본부 비상출동 대기시설 관련 공사 현황

[단위: 원, 부가가치세 미포함]

건설공사명	계약기간	계약상대자	계약금액	비고
건축공사	2021. 7. 13.~2023. 1. 31.	日日종합건설(주)	5,174,920,546	건설사업관리계획 수립 대상
전기공사	2021. 7. 27.~2023. 1. 31.	日日전기	798,898,228	
정보통신공사	2021. 8. 06.~2023. 1. 31.	(주)□□엔지니어링	352,814,484	
소방공사	2021. 9. 02.~2023. 1. 31.	(주)□□전설	240,523,910	

※ 출처: “㉠㉠㉠㉠본부 비상출동 대기시설 건축공사” 등 계약서 4건 재구성

㉠㉠㉠㉠본부 ▲▲▲▲부는 생산기지 내 건축물과 건축물 부속설비의 유지 보수 업무를 담당하고 있으며, 2022. 1. 1. 「직제규정 시행세칙」 개정으로 인해 ㉠㉠㉠㉠본부 ☆☆부가 폐지됨에 따라 ☆☆부로부터 【표 1】 의 4건의 건설공사를 인계받아 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제39조의2에 따르면 발주청은 건설공사의 부설시공 및 안전사고의 예방 등 건설공사의 시공을 관리하기 위하여 건설공사 착공 전까지 【표 2】 과 같이 ‘시공단계의 건설사업관리계획(이하 “건설사업관리계획”이라 한다)’을 수립하여 국토교통부장관에게 제출토록 하고 있으며, 건설사업관리기술인 또는 공사감독자의 배치 등 건설사업관리계획을 준수할 수 없는 경우에는 건설공사를 착공하게 하거나 건설공사를 진행하게 하여서는 아니 된다고 명시하고 있다.

【표 2】 시공단계 건설사업관리계획 수립대상 및 내용

(수립대상)	총 공사비 5억원 이상 토목, 연면적 660㎡ 이상 건축, 총공사비 2억원 이상 전문
(포함내용)	건설사업관리 방식, 건설기술인 또는 공사감독자 배치계획
(제재사항)	건설사업관리계획 미수립 시 2천만원 이하 과태료 부과
(시행기시)	2019. 7.1. 이후 설계용역을 입찰공고하는 건설공사

또한, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제6조, 제7조 및 별표 1에 따르면 건설사업관리 방식은 사업특성 및 발주자 역량 평가 결과에 따라 【표 3】 와 같이 3가지 방식을 적용할 수 있으며, 투입인원은 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 별표 2에 따라 산정토록 되어 있다.

【표 3】 발주자 역량평가 결과에 따른 건설사업관리 방식

구분	건설사업관리 100%	건설사업관리 80% + 직접감독 20%	직접감독 100%
평가점수	80점 이상	평가점수 50점 이상	평가점수 50점 미만

※ 출처: 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 별표 1 재구성

이와 관련 우리공사는 건설사업관리계획 수립 관련 개정 법률 시행에 대한 인지부족으로 시행일(2019. 7. 1.) 이후 약 1년 6개월이 경과¹⁾된 2021년 초부터 건설사업관리계획을 수립하여 건설공사를 관리하기 시작하였으며, 그 이전까지는

1) 우리공사의 경우 개정 법률을 미인지하여 “시공단계의 건설사업관리계획”을 수립하지 않다가 국무조정실 “가스플랜트 건설 및 운영실태 점검(‘20.11.09.~12.11)” 점검의견에 따라 시행

동법 시행령 제55조에 따라 직접감독이 가능한 공공기관으로서 【표 4】 과 같이 직접감독으로 건설공사를 관리하면서 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 별표 2에 따른 정량적 방식으로 공사감독 투입인원을 산출하지 않고 공사시공부서의 정원 내에서 임의로 공사감독을 배치하였으며, 공사시공부서의 감독인력이 부족하다고 판단 될 경우에 한하여 부족한 감독인력을 보조하기 위해 감리원을 투입하고 있었다.

특히, 생산건설분야의 안전감리원의 경우에는 2020. 4. 27. 감사의견에 따라 “생산분야 건설현장 안전감리 투입기준”을 수립하여 공사감독자 부족 및 현장여건을 감안한 현실적 투입기준을 마련하여 공사별 안전감리원을 투입하였다.

【표 4】 건설기술 진흥법 개정법률 시행 전·후 건설사업관리 방식 비교

구 분		시행 전	시행 후
건설사업 관리계획	수립 여부	미수립	수 립
	발주자 역량평가	미시행	시 행
	투입인원	별도 산출기준 없어, 정성적 투입	관련 규정에 따라 정량적 산출
건설사업관리 방식		직접감독 + (필요시, 감리원 투입)	역량평가 점수에 따라, 건설사업관리 또는 직접감독

※ 출처: 확인서 “비법적 감리 투입에 관한 사항”(2022. 4. 12.)

그러나 개정 법률 시행으로 건설사업관리계획을 수립하게 되면서 관련 규정 에 따라 정량적으로 산출된 적정인원의 건설사업관리기술인(또는 공사감독자)이 투입되도록 하고 있어 더 이상 공사감독자를 보조하기 위한 감리원의 투입이 불필요하게 되었다.

따라서 공사주관부서인 ▽▽▽부는 발주자 역량평가 결과 등을 고려하여 적절한 건설사업관리 방안을 정하고 관련 기준에 따라 정량적으로 투입인원을 산정하여 건설사업관리계획을 수립해야 하며, 더 이상 과거 기준에 따라 공사감독자를 보조하기 위한 감리원을 추가 투입해선 안 된다.

그리고 공사시공부서인 ㉹㉹㉹㉹본부 ▲▲▲▲부는 수립된 건설사업관리계획에 따라 적정 인원의 공사감독자를 배치하여 공사를 관리하여야 하고 건설사업관리계획을 준수할 수 없을 때에는 공사를 착공하거나 진행하게 해서는 안 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 비법적 건설사업관리기술인 투입 부적정

공사주관부서인 <<<<처 ∇∇∇∇부는 2021. 4. 22. “㉹㉹㉹㉹본부 비상출동 대기시설 건축공사”의 건설사업관리계획을 수립하면서 100% 직접감독 방식으로 건설사업관리를 시행기로 하였고, 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 별표 2에 따라 투입인원을 3.9인/일으로 산출하였다.

따라서 ∇∇∇∇부는 100% 직접감독으로 건설사업관리를 시행기로 하였으므로 정량적으로 산출된 공사감독인력에 더하여 과거 관행 및 기준 등에 따른 보조 감리원을 추가 투입해서는 안 된다.

그런데도 ∇∇∇∇부는 감독권한 대행 등 건설사업관리 및 건설사업관리 적용 건설공사의 경우에는 더 이상 별도의 감리원을 투입하지 않고 있으나, 동 공사 등²⁾ 직접감독 적용 건설공사에는 아직까지 감리원을 추가로 투입하고 있다.

그 결과 현장 요청에 따라 “㉹㉹ 비상출동 대기시설 건축공사”에 총 2인(건축감리, 안전감리)의 감리원을 투입하는 등 불필요한 예산을 낭비하였다.

나. 건설사업관리계획에 따른 공사감독자 배치 미준수

직제·정원관리 주관부서인 ㉹㉹㉹㉹부는 ㉹㉹㉹㉹본부의 증원 요청(2020년 9월)에 따라 2021년 1월 초 비상출동 대기시설 건설을 위한 감독 업무를 고려하여 ▲▲▲▲부의 정원을 2명 증원하였다.

2) 동 건설공사 외에도 100% 직접감독 수행공사인 “㉹㉹ ㉹㉹국가산업단지계획 변경 및 부대공사”에도 감리원(안전 2명)을 추가 투입한 것으로 확인됨

한편, 2021년 3월 “㉠㉠기지 장기운영 저장탱크(TK-202) 정밀점검 및 정비 공사”의 계약(계약기간: 2016. 9. 19.~2021. 3. 18.)이 완료됨에 따라 ㉠㉠㉠㉠본부 ☆☆☆☆☆부는 추가 역무가 부여되지 않는다면 2021년 말 직제개편으로 ☆☆☆☆☆부가 폐지되기 전까지 약 9개월 동안 4명의 공사감독 인력이 유희상태가 되는 상황이었다.

이에 ∇∇∇∇부는 2021년 4월 “㉠㉠㉠㉠본부 비상출동 대기시설 건축공사”의 건설사업관리계획을 수립하면서 ㉠㉠㉠㉠본부 ☆☆☆☆☆부의 유희인력을 고려하여 100% 직접감독(3.9인) 방식으로 건설사업관리를 시행기로 하였고, 【표 1】의 “㉠㉠㉠㉠본부 비상출동 대기시설 건축공사” 등 4건의 건설공사는 ☆☆☆☆☆부가 담당³⁾하게 되었다.

이후 2021년 12월 말 ☆☆☆☆☆부가 폐지됨에 따라 “㉠㉠㉠㉠본부 비상출동 대기시설 건축공사” 등 4건의 건설공사의 관리역무는 애초 계획대로 ▲▲▲▲부으로 이관이 되었으나, 그 과정에서 ▲▲▲▲부 정원의 추가 증원은 이루어지지 않았다.

따라서 ▲▲▲▲부는 기 수립된 건설사업관리계획을 준수하기 위해 “㉠㉠㉠㉠본부 비상출동 대기시설 건축공사”에 약 4인(3.9인)⁴⁾의 공사감독자를 배치하거나, 직접감독 인력을 확보하기 어려운 경우에는 「건설기술 진흥법」 제39조의2 제6호 규정에 따라 공사를 중지하고 건설사업관리계획의 변경(건설사업관리 또는 감독 권한 대행 등 건설사업관리 방식으로) 등 대안을 마련 후 공사를 재착수해야 했다.

그런데도 ▲▲▲▲부는 【표 5】의 업무분장과 같이 “㉠㉠ 비상출동 대기시설 건축공사”의 공사감독자를 타 업무와 중복배치하면서 소요인력을 4인을 온전히 확보하지 않고 공사를 계속 진행하였다.

3) 2021년 초 ▲▲▲▲부의 정원이 7명에서 9명으로 2명 증원되었으나, ☆☆☆☆☆부가 비상출동 대기시설 건설공사를 담당하면서 ▲▲▲▲부의 현원은 증원 없이 7명으로 유지되었고, 건설사업관리계획에 미포함 된 ☆☆☆☆☆부 잔여인력은 ㉠㉠기지 #5 저장탱크 화재사고 후속 잔여 공사 감독업무를 담당하는 것으로 확인됨(2021. 6. 25. ㉠㉠㉠㉠본부 조직도 기준)

4) 건설관리계획에 따라 산출된 3.9인은 순수 건축공사 감독소요 인력이므로, 건설사업관리계획 미수립 대상공사인 전기공사, 정보통신공사 및 소방공사의 감독인력과 기타 보전업무 인력 등과 중복 배치해선 안 됨

【표 5】 ▲▲▲▲부 업무분장(2022. 2. 22. 시행)

구 분	비상출동 대기시설 공사 업무			시설보전 업무			
	건축	전기, 정보통신	소방	토목	건축·영선분야	전기	기계
투입 인력	DDD HHH EEE	TTT	(EEE) *건축공사 겸직	(ZZZ*) UUU	VVV (XXX*) YYY	(TTT) (EEE) * 공사 겸직	(DDD) * 공사 겸직 JKL

* 파견(ZZZ 4월) 및 휴직(XXX 4월) 예정자 고려하여 현재 정원 9인 대비 현원 11인으로 운영

※ 출처: ㉠㉠㉠㉠본부-1556(2022. 2. 22.)“2022년도 ▲▲▲▲부 업무분장 시행”

그 결과 공사감독자 부족에 따른 안전 및 품질관리의 소홀이 우려 되며, 건설사업관리계획 수립 관련 법령 개정 초기 대상공사로서 안정적 제도 정착에 부응하지 못하는 결과를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◁◁◁◁처 ▽▽▽▽부는 관련규정에 따라 산출된 인력 이상으로 감리원 등이 추가 투입된 것은 사실이나 중대재해처벌법 시행 등 최근 건설안전에 대한 사회적 관심증대 및 사고 발생 시 처벌강화 기조 등에 대비하여, 현장 사고 예방을 위한 안전관리 강화 차원에서 안전분야 전문인력(안전감리)을 포함한 비법적 감리원을 추가적으로 투입하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 100% 직접감독이 아닌 외부 인력에 의한 건설사업관리 및 감독권한 대행 등 건설사업관리 방식의 사업장에는 추가 감리원을 투입하고 있지 않아 투입기준의 일관성이 없고, 100% 직접감독 사업장에 소수의 감리원을 추가 투입하는 방식은 건설사업관리 관련 규정에 부합하지 않는다.

또한, 관련 법규에 따라 국토부에서 제시한 ‘정량적 산출방식’으로 산정된 적정 소요인력에 더해 ‘정성적 판단’으로 추가 감리원을 투입할 경우, 건설사업관리 인력의 과 투입 및 공사감독자와 감리원 간 업무 중첩으로 불필요한 예산 낭비가 우려되며, 자칫 공사감독자의 업무 태만 등의 문제점을 초래할 수 있어

건설사업관리계획 제도 시행과 연계한 신중한 투입 결정이 요구된다.

㉹㉹㉹㉹본부 ▲▲▲▲부는 「건설기술 진흥법」 관련 규정에 따라 수립된 건설사업관리계획을 충실히 이행토록 하는 감사의견에 동의하면서도 비상출동 대기시설의 건설공기 준수 및 안정적 가스시설 보전업무를 위해 주어진 정원 내에서의 감독인력의 탄력적 배치가 불가피하였다는 의견(현장면책 신청)을 제시하였다.

㉹㉹㉹㉹처 ㉹㉹㉹㉹부는 건설사업관리계획 수립을 위한 건설사업관리 방식 선정 시 부서 내 인력 및 건설공사 현황 등 부서여건뿐만 아니라 공사 전체 관점에서의 인력배치 가능성 및 인력운영의 효율성 등을 고려한 최적의 건설사업관리 방식 선정이 필요하며, 단기사업의 경우 정원조정이 곤란(본부 또는 처·실 내 인력 활용)하지만 중장기 또는 대규모 인력소요 사업에 대해서 필요시 ㉹㉹㉹㉹부 및 인사부와의 사전협의를 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉹㉹㉹㉹처장은 시공단계의 건설사업관리계획 수립 제도 시행과 연계하여 비법적 감리원 투입기준을 재정비하시기 바랍니다. (통보)

㉹㉹㉹㉹본부장은 관련부서 협의 및 부서 간 인력 조정 등을 통해 “㉹㉹ 비상출동 대기시설 건축공사”의 건설사업관리계획에 부합하도록 공사감독자를 배치하시기 바랍니다. (통보)

㉹㉹㉹㉹처장은 건설사업관리계획 준수를 위한 정원 및 인력배치 협의 절차를 마련하시기 바랍니다. (권고)

[관련부서]

㉹㉹㉹㉹처 ▽▽▽▽부 (통보)

㉹㉹㉹㉹본부 ▲▲▲▲부 (통보)

㉹㉹㉹㉹처 ㉹㉹㉹㉹부 (권고)